ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา

ว่าด้วยการให้สมาชิกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตำแหน่ง

พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดให้มีข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการให้สมาชิกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ราชบัณฑิตยสภาจึงออกข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการให้สมาชิกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการให้สมาชิกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“สำนัก” หมายความว่า สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ หรือสำนักศิลปกรรม

ข้อ ๔ ให้นายกราชบัณฑิตยสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยและตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑
การพ้นจากตำแหน่งภาคีสมาชิก

ข้อ ๕ ภาคีสมาชิกพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ขาดประชุมสำนักที่ตนเป็นภาคีสมาชิกเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงอันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๖ ในกรณีข้อ ๕ (ก) ให้ผู้ประสานงานของสำนักแจ้งให้ประธานสำนักเพื่อที่จะได้นำความแจ้งต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เมื่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้รับแจ้งแล้ว ให้ทำหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงภาคีสมาชิกเพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่เข้าประชุมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

เมื่อภาคีสมาชิกทำหนังสือชี้แจง หรือไม่ทำหนังสือชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรค ๑ ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาแจ้งให้ประธานสำนักทราบ

ข้อ ๗ ให้ประธานสำนักนำข้อมูลจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเข้าที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนักเพื่อพิจารณาและลงมติ

การลงมติของที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนัก ต้องมีราชบัณฑิตเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราชบัณฑิตทั้งหมดในสำนัก และคะแนนเสียงที่จะให้ภาคีสมาชิกพ้นหรือไม่พ้นจากตำแหน่งต้องมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตที่เข้าประชุม

ในกรณีที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนักมีมติไม่ให้ภาคีสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานสำนักรายงานมติดังกล่าวต่อนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาทราบ

หากที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนักมีมติให้ภาคีสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานสำนักรายงานมติดังกล่าวต่อนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาต่อไป

ข้อ ๘ ในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ให้ประธานสำนักรายงานมติและเหตุผลที่ให้ภาคีสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นการลับ

มติให้ภาคีสมาชิกพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๙ ให้นายกราชบัณฑิตยสภาแจ้งมติของราชบัณฑิตยสภาให้ภาคีสมาชิกผู้นั้นทราบ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีผู้กล่าวหาหรือมีข้อมูลว่าภาคีสมาชิกผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงตามข้อ ๕ (ข) ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้นายกราชบัณฑิตยสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน ๕ คน ทำหน้าที่สอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วย

(๑) อุปนายกราชบัณฑิตยสภาคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากคณะกรรมการกิจการราชบัณฑิตยสภา เว้นแต่ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีส่วนได้เสียกับภาคีสมาชิกผู้ถูกกล่าวหา ให้แต่งตั้งราชบัณฑิตในประเภทวิชานิติศาสตร์แทน

(๓) ราชบัณฑิตจาก ๓ สำนัก สำนักละ ๑ คน เป็นกรรมการ

(๔) เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาหรือรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นเลขานุการ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานให้ภาคีสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ต้องให้ภาคีสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสชี้แจง

ข้อ ๑๓ เมื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นในเบื้องต้นเสนอต่อนายกราชบัณฑิตยสภา

หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าภาคีสมาชิกผู้นั้นไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ให้นายกราชบัณฑิตยสภาสั่งยุติการดำเนินการและให้แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ภาคีสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาทราบ

หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าภาคีสมาชิกผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ให้นายกราชบัณฑิตยสภาเสนอผลดังกล่าวต่อราชบัณฑิตยสภา เพื่อพิจารณาลงมติให้พ้นจากตำแหน่งเป็นการลับ

มติให้ภาคีสมาชิกพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๑๔ มติของราชบัณฑิตยสภาให้เป็นที่สุด และให้นายกราชบัณฑิตยสภาแจ้งผลการพิจารณาของราชบัณฑิตยสภาเป็นหนังสือให้ภาคีสมาชิกผู้นั้นทราบ

หมวด ๒
การพ้นจากตำแหน่งราชบัณฑิต

ข้อ ๑๕ ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ขาดประชุมสำนักที่ตนเป็นราชบัณฑิตเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดประชุมราชบัณฑิตยสภาสี่ครั้งติดต่อกัน ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๖ ในกรณีขาดประชุมสำนักตามข้อ ๑๕ (ก) ให้ผู้ประสานงานของสำนักแจ้งให้ประธานสำนักเพื่อที่จะได้นำความแจ้งต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เมื่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้รับแจ้งแล้วให้ทำหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงราชบัณฑิตเพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่เข้าประชุมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

เมื่อราชบัณฑิตทำหนังสือชี้แจง หรือไม่ทำหนังสือชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรค ๑ ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาแจ้งให้ประธานสำนักทราบ

ข้อ ๑๗ ให้ประธานสำนักนำข้อมูลจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเข้าที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนักเพื่อพิจารณาและลงมติ

การลงมติของที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนัก ต้องมีราชบัณฑิตเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราชบัณฑิตทั้งหมดในสำนัก และคะแนนเสียงที่จะให้ราชบัณฑิตพ้นหรือไม่พ้นจากตำแหน่งต้องมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ราชบัณฑิตผู้ขาดประชุมสำนักตามข้อ ๑๕ (ก) ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนักมีมติไม่ให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานสำนักรายงานมติดังกล่าวต่อนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาทราบ

หากที่ประชุมราชบัณฑิตของสำนักมีมติให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานสำนักรายงานมติดังกล่าวต่อนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาต่อไป

ข้อ ๑๘ ในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ให้ประธานสำนักรายงานมติและเหตุผลที่ให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นการลับ

มติให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๑๙ ให้นายกราชบัณฑิตยสภาแจ้งมติของราชบัณฑิตยสภาให้ราชบัณฑิตผู้นั้นทราบ

ข้อ ๒๐ ในกรณีราชบัณฑิตขาดประชุมราชบัณฑิตยสภาสี่ครั้งติดต่อกัน ตามข้อ ๑๕ (ก) ให้เลขานุการสภาแจ้งนายกราชบัณฑิตยสภาทราบและให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาทำหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงราชบัณฑิตเพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่เข้าประชุมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

เมื่อราชบัณฑิตทำหนังสือชี้แจง หรือไม่ทำหนังสือชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรค ๑ ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาแจ้งให้นายกราชบัณฑิตยสภาทราบ

ข้อ ๒๑ ให้นายกราชบัณฑิตยสภานำข้อมูลจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเข้าที่ประชุมราชบัณฑิตสภาเพื่อพิจารณาและลงมติ

ข้อ ๒๒ ในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาในฐานะเลขานุการสภารายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลตามที่ราชบัณฑิตผู้นั้นชี้แจง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นการลับ

มติให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๒๓ ให้นายกราชบัณฑิตยสภาแจ้งมติของราชบัณฑิตยสภาให้ราชบัณฑิตผู้นั้นทราบ

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าราชบัณฑิตผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๕ (ข) ไม่สมควรให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้นายกราชบัณฑิตยสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งจำนวน ๕ คนทำหน้าที่สอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วย

(๑) อุปนายกราชบัณฑิตยสภาคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากคณะกรรมการกิจการราชบัณฑิตยสภา เว้นแต่ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีส่วนได้เสียกับราชบัณฑิตผู้ถูกกล่าวหา ให้แต่งตั้งราชบัณฑิตในประเภทวิชานิติศาสตร์แทน

(๓) ราชบัณฑิตจาก ๓ สำนัก สำนักละ ๑ คน เป็นกรรมการ

(๔) เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาหรือรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นเลขานุการ

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานให้ราชบัณฑิตผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ต้องให้ราชบัณฑิตผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสชี้แจง

ข้อ ๒๗ เมื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นในเบื้องต้นเสนอต่อนายกราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๒๘ หากผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้นายกราชบัณฑิตยสภาสั่งยุติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลต่อราชบัณฑิตยสภาเพื่อทราบ

ข้อ ๒๙ หากผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้นายกราชบัณฑิตยสภาเสนอผลดังกล่าวต่อราชบัณฑิตยสภา

ในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ให้ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมอบหมาย รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นในเบื้องต้น เพื่อให้ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาพิจารณาและลงมติเป็นการลับ

มติให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของราชบัณฑิตยสภา

มติของราชบัณฑิตยสภาให้เป็นที่สุด และให้นายกราชบัณฑิตยสภาแจ้งผลการพิจารณาของราชบัณฑิตยสภาเป็นหนังสือให้ราชบัณฑิตผู้นั้นทราบ

ข้อ ๓๐ ในกรณีราชบัณฑิตยสภามีมติให้ราชบัณฑิตพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๘ ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๙ ให้นายกราชบัณฑิตยสภารายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ

หมวด ๓
การพ้นจากตำแหน่งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ข้อ ๓๑ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์พ้นจากตำแหน่งในกรณีมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นายกราชบัณฑิตยสภาได้รับทราบข้อเท็จจริงว่ามีราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่สมควรให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้นายกราชบัณฑิตยสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งจำนวน ๕ คนทำหน้าที่สอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วย

(๑) อุปนายกราชบัณฑิตยสภาคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากคณะกรรมการกิจการราชบัณฑิตยสภา เว้นแต่ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีส่วนได้เสียกับราชบัณฑิตผู้ถูกกล่าวหา ให้แต่งตั้งราชบัณฑิตในประเภทวิชานิติศาสตร์แทน

(๓) ราชบัณฑิตจาก ๓ สำนัก สำนักละ ๑ คน เป็นกรรมการ

(๔) เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาหรือรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นเลขานุการ

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทราบถึงการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องให้ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้มีโอกาสชี้แจง

ข้อ ๓๕ เมื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นในเบื้องต้นเสนอต่อนายกราชบัณฑิตยสภา

ข้อ ๓๖ หากผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูล ให้นายกราชบัณฑิตยสภาสั่งยุติการดำเนินการ และรายงานผลต่อราชบัณฑิตยสภาเพื่อทราบ

ข้อ ๓๗ หากผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูล ให้นายกราชบัณฑิตยสภาเสนอผลการสอบข้อเท็จจริงต่อราชบัณฑิตยสภา

ในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ให้ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมอบหมาย รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นในเบื้องต้น เพื่อให้ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาพิจารณาและลงมติเป็นการลับ

มติให้ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์พ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของราชบัณฑิตยสภา

มติของราชบัณฑิตยสภาให้เป็นที่สุด และให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาแจ้งผลการพิจารณาของราชบัณฑิตยสภาเป็นหนังสือให้ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้นั้นทราบ

ข้อ ๓๘ ในกรณีราชบัณฑิตยสภามีมติให้ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ให้นายกราชบัณฑิตยสภารายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์
นายกราชบัณฑิตยสภา